

---

2025 注册会计师

# 23年《经济法》试题及答案解析

注册会计师考试的历年试题宝贵且稀缺，是无可替代的学习资源，也是考生了解考试的“窗口”，深研试题，能够从中洞悉出题人的命题思路与鲜明特点，从而进一步掌握答题的正确尺度与规范。东奥会计在线为大家整理盘点了注会历年试题及答案解析，扫描下方二维码获取完整版试题及答案！



扫描二维码  
获取完整版资料

## 2023 年经济法真题

### 一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。）

1. 根据马克思主义关于法的概念的认识，下列各项中，属于对法的本质的更深层次认识的是（ ）。

- A. 法是统治阶级意志的体现
- B. 法是国家制定或者认可的行为规范
- C. 法是被奉为法律的国家意志
- D. 法所反映的统治阶级意志受物质生活条件的制约

2. 一个国家的全部法律规范，按照一定的原则和要求并根据其调整对象和方法的不同划分成若干法律部门，进而形成有机联系、内在统一的整体，该整体被称为（ ）。

- A. 法律渊源
- B. 法律体系
- C. 法律领域
- D. 法治体系

3. 下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。

- A. 民事法律行为属于民法上的法律事实
- B. 票据行为是不要式民事法律行为
- C. 民事法律行为的目的是指行为人实施行为时内心的动机
- D. 定金合同是要式民事法律行为

4. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于意思表示的表述中，正确的是（ ）。

- A. 要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示
- B. 无相对人的意思表示必须以明示的方式作出
- C. 以公告方式作出的意思表示，发布时生效
- D. 以对话方式作出的意思表示，作出时生效

5. 叔侄二人约定创设“经营权”，侄子在叔叔的店铺上享有占有、使用、收益的排他性权利以满足经营需要，权利期限为 20 年，侄子支付 30 万元作为经营权的对价；如果叔叔擅自与第三人订立合同将该店铺出租、出售，侄子可以主张该合同无效。根据物权法律制度的规定，下列关于“经营权”创设的表述中，正确的是（ ）。

- A. 违反物权法定原则，叔叔有权请求侄子返还店铺
- B. 符合物权法定原则，侄子享有居住权
- C. 符合物权法定原则，侄子享有土地承包经营权
- D. 违反物权法定原则，叔叔无权请求侄子返还店铺

6. 根据合同法律制度的规定，下列有关格式条款的表述中，正确的是（ ）。

- A. 对格式条款理解有争议的，格式条款提供方享有最终解释权
- B. 格式条款提供方应当与对方公平协商拟定条款内容
- C. 格式条款提供方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任
- D. 只有在实践中已经重复使用的条款才能构成格式条款

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于连带债务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 部分连带债务人与债权人相互抵销债务的，其他连带债务人的债务在相应范围内消灭

- B. 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，其他连带债务人不得主张债权人迟延
- C. 部分连带债务人的债务被债权人免除的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
- D. 部分连带债务人与债权人发生债权债务混同的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
8. 张某向李某借款 100 万元，约定贷款年利率为 10%，逾期利率为贷款利率的 1.5 倍，违约金按照每日 0.05% 计算。张某在借款期限届满后，逾期 1 年（365 日）才偿还本金和借款期内的利息。已知合同成立时一年期贷款市场报价利率为 3.65%。李某向人民法院起诉要求张某支付一年逾期利息和违约金，人民法院应予支持的最高数额是（ ）。
- A. 33.25 万元
- B. 15 万元
- C. 18.25 万元
- D. 14.6 万元
9. 甲、乙出资设立某普通合伙企业，其中甲出资 40 万元、乙出资 60 万元。现该合伙企业欠丙 120 万元，甲因个人原因欠丁 40 万元。根据合伙企业法律制度的规定，在合伙协议没有特别约定的情况下，下列关于债务清偿的表述中，正确的是（ ）。
- A. 丁可以自行接管甲在合伙企业中的财产份额
- B. 甲、乙对丙的债务对外承担按份责任
- C. 丙不可以向甲直接请求债权
- D. 丁可以代位行使甲在合伙企业中的权利
10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列合伙企业的事项中，属于应当登记的是（ ）。
- A. 合伙协议
- B. 合伙人认缴的出资数额
- C. 执行事务合伙人
- D. 合伙期限
11. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业歇业的表述中，正确的是（ ）。
- A. 合伙企业在歇业期间开展经营活动的，登记机关可没收其所得
- B. 合伙企业歇业的期限最长不得超过 5 年
- C. 合伙企业歇业期间出租营业执照的，需经登记机关同意
- D. 合伙企业歇业期间，可以以法律文书送达地址代替住所
12. 张某、赵某和李某出资设立甲普通合伙企业，赵某为执行合伙人。一年后，张某不幸病故，张某 15 岁的儿子小张是其唯一法定继承人。合伙协议对合伙人资格取得或者丧失未作约定。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 甲合伙企业必须解散清算
- B. 经赵某和李某的同意，小张可以成为甲合伙企业的合伙人
- C. 小张有权要求甲合伙企业返还张某的财产份额
- D. 经赵某同意，甲合伙企业可以转为有限合伙企业，小张成为有限合伙人
- 13.（改编）王某是小马科技有限责任公司（以下简称“小马科技”）的经理，小马科技设董事会、监事会。在经过该公司董事李某的同意后，王某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，王某并未从自营业务中获利，但给小马科技造成一定损失。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 王某的行为未违反忠实义务
- B. 李某无权同意王某自营与该公司同类业务
- C. 王某的行为属于关联交易
- D. 由于王某并未获利，该公司无权要求王某承担赔偿责任

14. 甲股份公司董事会依照该公司章程的规定拟作出一项对外投资决议。该公司董事会有 7 人, 此次董事会会议共有 5 名董事参加, 在表决时, 3 名董事投赞成票, 1 名董事投反对票, 1 名董事投弃权票。公司拟根据本次决议实施对外投资计划, 但该公司股东朱某认为该决议存在瑕疵。根据公司法律制度的规定, 下列关于该决议的表述中, 正确的是 ( )。

- A. 该决议不成立
- B. 该决议仅有轻微瑕疵, 不影响决议效力
- C. 该决议无效
- D. 该决议可撤销

15. (改编) 甲有限公司拟变更公司形式为股份公司。此时, 尚有部分股东未缴纳出资。根据公司法律制度的规定, 下列表述中, 正确的是 ( )。

- A. 以发起设立方式变更公司形式的, 发起人不能以非货币财产出资
- B. 以募集设立方式变更公司形式的, 股东无须在设立时缴纳全部出资
- C. 以发起设立方式变更公司形式的, 发起人可以在设立后 5 年内缴足全部出资
- D. 以募集设立方式变更公司形式的, 认购人可以有以非货币财产出资

16. 根据公司法律制度的规定, 控股股东持股在一定比例以上的上市公司应当采用累积投票制。该比例是 ( )。

- A. 50%
- B. 30%
- C. 20%
- D. 40%

17. 根据证券法律制度的规定, 下列关于区域性股权市场的表述中, 正确的是 ( )。

- A. 在区域性股权市场可以将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易
- B. 在区域性股权市场可以通过协议转让的方式进行交易
- C. 在区域性股权市场可以将权益拆分为均等份额公开发行
- D. 在区域性股权市场可以以集中交易方式进行标准化合约交易

18. 根据证券法律制度的规定, 下列关于自愿信息披露的表述中, 正确的是 ( )。

- A. 中期报告的内容在我国属于自愿信息披露的范畴
- B. 自愿信息披露又称为“软信息”披露
- C. 自愿信息披露的形式要求比强制信息披露宽松
- D. 自愿信息披露的内容属于非法律强制规定必须公开的内容

19. 根据证券法律制度的规定, 虚假陈述普通代表人诉讼采用特定方式确定原告范围。下列表述中, 属于该特定方式的是 ( )。

- A. 投资者保护机构征集投资者加入
- B. 投资者登记参加诉讼, 明示加入
- C. 投资者默认加入
- D. 证券登记结算机构推荐投资者加入

20. 根据企业破产法律制度的规定, 下列关于破产申请当事人的表述中, 正确的是 ( )。

- A. 担保债权人享有破产清算的申请权
- B. 企业职工不享有破产重整的申请权
- C. 税务机关享有破产和解的申请权
- D. 社会保险机构享有破产和解的申请权

21. 根据支付结算法律制度的规定, 下列关于银行结算账户的表述中, 正确的是 ( )。



扫描二维码  
获取完整版资料